

בענין לבישת טלית ותפילין במנחה של תענית צבור שח"ל בערב שבת

בשנת תשנ"ד הערו מקצת מהת"ח שבקהילתנו, קהילת יוצאי ארם צובה ודמשק, שהמנהג הנהוג כאן באמריק"א אשר אנו מניחים תפילין במנחה של עשרה בטבת שח"ל בערב שבת, שהוא טעות ע"פ הסוד ושיש לבטלו. ומקורם הוא מפסק הר"ר חיים פלאג'י על ענין זה בשו"ת חקק"ל סי' ב' ששינה מנהג מקומו ופסק ללבוש הטלית בלבד. ומקורו היה ע"פ חומר וחוזק הכרעת רבינו החיד"א בחיים שאל ס"ס א'. ובעת ההיא בס"ד ערכתי השיטות והסברות, ושלחתי המכתב להר"ר ברוך בן חיים ז"ל, והשיב שאין לנו לבטל המנהג כלל. והנה בשנים האחרונים, בלי ידיעה זאת שכבר הורה זקן, כמה בתי כנסיות בטלו המנהג ונמשכו אחרים בתריהון ביודעים ובלא יודעים. ובמקצתם אפילו הטלית לא לבשו ודלא כמר ודלא כמר עבדו, ועדיין לא שקטו בני הארץ ממלחמתה של תורה. ולכן באנו בזה לפרסם הפסק וגם ליתן טעמים ישנים גם חדשים למה הוא אינו כ"כ פשוט לנו לבטל הנחת התפילין, ואדרבא, שיש בטוב טעם לקיים המנהג וגם להשתדל בדוקא להתפלל עם הטלית והתפילין.

למה מקור המנהג ללבוש טלית ותפילין במנחת תענית ציבור הלא הוא במרן הב"י או"ח סימן מ"ו. ובלי שום ספק זה היה המנהג הקדום בארם צובה, שהרי כן כתב הרב אברהם חמויי מאר"ץ בספרו "בית דין" הנדפס בשנת תרל"ט (1879) בהלכות מנחה של צום גדליה וז"ל "בארצינו אר"צ חלב נוהגים ללבוש ציצית ותפילין במנחת תענית צבור". ומה שאומרים מקצת הקהילה שהלכו למקומות אחרות מחל"ב קודם שבאו לאמריק"א, וגם מי שבאו משם בזמנים מאוחרים, שאמרו שאינו מנהג חל"ב ללבוש טלית ותפילין במנחה של תענית, הלא מופרכת טענותם, ובודאי עליהם להביא ראיה.

ויש מי שרוצים לתרץ דשני מנהגים היו באר"ץ. ובאמת כך היה לפעמים, אבל לא בשנים האחרונות כ"כ. ובפרט שמשפחות משתי הישיבות אומרים ככה וככה. ומלבד זה, לבטל מנהג או להתחיל מנהג בטענה זו אי אפשר, ואין לדבר סוף. ולהאומרים שלבישת הטלית והתפילין במנחת התענית הוא מנהג חדש, אין לטענה זו שום תקומה כלל אם לא בראיה ברורה, כי אם כן אז בכל המנהגים שבכל הקהילות - כל מי שרוצה לעשות רצונו יאמר שכך היה המנהג ושכחום ועתה נחזור ונוסדום, ויבטלו תורת מנהג לגמרי. ולא עשו כן הפוסקים בכל הדורות - אלא על פי גדרים וכללים אשר מש"ס ופוסקים מלומדים.

וגם אינו משמע מדברי הרב ב"ד הנ"ל שהיו שני מנהגים בענין זה. אלא, יותר מסתבר לומר שבשינוי מקומם היה שינוי מנהגם, וגם שבאר"ץ שינו המנהג בשנים האחרונות אחר שרוב הקהילה כבר יצאו ואחרים נכנסו. וכבר הבאנו מק"ל שנים משעבר שככה היה המנהג סתם באר"ץ. וכן

שמעתי מפי הרבנים פה דיל יע"א שכן העיד הרה"ג ר' יצחק שחיבר זלה"ה כשבא לכאן ותלמודו בידו, שכך היה המנהג באר"ץ, ולא אמר שהיה מנהגים שונים בענין זה. וגם אין צד על פי הלכה לשנות המנהג המוחזק, או אפילו להביא הטענה ההיא לסניף, שהם דברים שאינם עומדים כלל. נמצא, המנהג היה באר"ץ להניח תפילין בסתם תענית ציבור וכן הוא המנהג הנהוג כאן באמריק"א בלי הפסק ובלי ספק יותר מנ' שנים. וגם עתה באמריק"א ידענו שהיו מניחים גם בעשרה בטבת שחל להיות בערב שבת, כפי דברי ופסק הרה"ג ר' ברוך בן חיים זלה"ה כשראה מהדורא קמא של ד"ת זה. ולכן, לעקור המנהג בעשרה בטבת שחל להיות בערב שבת, אנו צריכים ראיה ברורה תחילה.

אז נחזור לעניננו - האם יש לשנות המנהג כשחל התענית בערב שבת. הנה נחלקו הפוסקים אם באמת יש איסור כלל על פי הסוד להניח תפילין בערב שבת, או אדרבה, אם יש מצוה להניחם בערב שבת (כמו בכל יום). מיהו, רוב מנין ובנין כתבו לאסור הלא הם כתובים בהכף החיים סי' כ"ה אות ק', ובשו"ת חקקי לב סי' ב', וברוח חיים סי' כ"ה אות ב', ועוד מקומות, שהם מהר"ם פאפיראש בשם רבו, מהר"י אירגאז וכן כתב בשם הרמב"ן, ומהר"א יצחקי וכן הרמ"ע, והשל"ה. ולכן כן פסק הרב החיד"א בכמה מקומות יעו"ש, ור' חיים פלאג'י במקומות הנ"ל, וכן הכף החיים כנ"ל, והפתח הדביר, יד אהרן, עיקרי הד"ט, והבאר היטב, והשערי תשובה, ובספר ארץ חיים על מנהגי ארץ ישראל, ועוד אחרים יעו"ש.

וכן נראה שכך היה מקובל גם באר"ץ בעת האחרונה, שהרי כתב בספר בית דין הנ"ל בענין מי שמניחים תפילין במנחה ערב ראש השנה וז"ל "לענין הנחת תפילין נראה לי דיכול להניח דלא דמי לערב יו"ט ומה גם למתענין בכל עשרת ימי תשובה. ואין לומר ולחוש שמא יבא לטעות בשאר שבתות וימים טובים, ערב ראש השנה שאני כיון דכל עשרת ימי תשובה נוהג כך והיא זמן תשובה לכל ואימת הדין עליו" עכ"ל. הרי ראינו שהיה מקובל לאסור בשאר ערבי שבתות וימים טובים, אבל ששינו לאיזה סיבות ובפרט למתענים.

וכן הוא מנהגינו להניחם בערב יום כיפור ואין פוצה פה, וכן הוא מובא בספר בית הכפורת להר"ר אברהם חמויי הנ"ל שזה היה מנהגינו. ומהנ"ל ראינו שיש זמן ועת לעשות לה' ולהניח גם בערב ר"ה או עיוה"כ אף אם שברך כלל אין לעשות כן, שבעצם הענין אין חלוק ויש לאסרו גם בעיוה"כ, וכמ"ש הרה"ג ר' אליהו מני ז"ל בספר זכרונות אליהו א' סוף מערכת ע'. והנה עשרה בטבת ג"כ תענית וג"כ זמן תשובה, רק שאין אימת הדין. אבל מלשונו אינו נראה לומר שטעם ההיתר היה מפני אימת הדין, אלא שמפני האימת הדין לא יבואו לטעות.

ומהנ"ל יש צד לומר שגם ככה היה המנהג ב"י בטבת באר"צ וחולקים על החקק"ל. וגם מהיכא תיתי שהדבר נשתנה מדלקדמין, ובפרט שהר' רבי יעקב קצין זלה"ה

היה נוהג הרבה ע"פ הסוד, ולמה פה ישנה לעשות הפך מהסוד.

ויש עוד שיטה וסמך דלא כהחקק"ל והוא מה שמובא בשערי תשובה ריש סי' ל"ז דמה שאין מניחין תפילין בע"ש הוא רק מתורת מנהג. ואז אף אם אסרוהו בשאר ערבי שבתות ע"פ הסוד, כשבא לעקור מנהג הנהוג והכתוב בהב"י בהדיא, יש בטוב טעם לומר שאמרו מפני מה נבטל האי מנהג קדום להאי מנהג בתראי, ובפרט שהסוד הזה אינו מפורש בדברי האריז"ל, ויש פלוגתא בהדבר. ודע, שמלבד כל זה, אין כל מנהגנו מיוסדים על פי הסוד, ויש הרבה מנהגים שלנו שחולקים אפילו על דברי האריז"ל. [וגם אפשר שהיו סוברים שתענית (ובפרט עשרה בטבת שדוחה השבת) ידחה הארות של ערב שבת או שענין התשובה עדיף כהנ"ל].

אבל כל זה איננו שוה למה שכתב הרה"ג המקובל ר' חיים כהן מארם צובה תלמיד מהרח"ו, שכתב פירוש על סדר הש"ע ע"פ הסוד, הנקרא "מקור חיים", ובה בספר "טור פטדה" ר"ס ר"ס כתב סמוך לחיוב הטבילה בע"ש וז"ל "בערב שבת צריך האדם להיות נזהר יותר בכל מעשיו לכוון יותר בכל תפלותיו בפרט בתפלת המנחה סמוך לקבלת שבת ויהיה מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין כי על ידי אלה המצות זוכה האדם לרוח ונשמה". וכ"כ ר"ס רס"ז אחר האריכות וז"ל "ולכן יהיה זהיר במנחת ערב שבת להתפלל בטלית ובתפילין" וכו'. הנה מבואר הוא שלא בא האיסור להניח תפילין בע"ש ממהרח"ו כלל, כי אדרבא, תלמידו כתב דצורך גדול הוא.

ועיקר מקור האוסרים הוא מהמהר"ם פאפירש תלמידו של מהרש"ו בן מהרח"ו. וגם המהר"ם פאפירש עצמו לא הביא הענין בפירוש מרבו המהר"י צמח תלמיד מהרש"ו, אלא כתב "מורי" סתם, וגם לא כתבו לדינא בהדיא, אלא שכך קיבל. ועתה נוכל לומר ד"מורי" הוא רבו הראשון הר' ישראל אשכנזי, ולא משלשלת מהרח"ו, ולחנם דחק הפתה"ד ס' כ"ט, והכל אתי שפיר. וגם אפשר שלא ראה דברי המהר"ח כהן כשכתבו, לידע שאין דעת המהרח"ו ורבו שווין בזה. וידוע הוא דאחר זמן הרמ"ק אין אנו סומכים עוד אפילו על קבלת הראשונים כשהוא נגד קבלת המהרח"ו. וא"כ, מאחר גילוי מילתא דא שלא היה דעת וקבלת המהרח"ו לאסורו גם בכל ע"ש, האין נבא לשנות מהמנהג ולאסור להניח התפילין במנחת עשרה בטבת שח"ל בע"ש?

ובודאי מן קדם דנא באר"ץ נהגו כמארא דאתריהון הרר"ח הכהן גם בכל ע"ש, ולא נולד הספק עד יותר ממאה שנים בזמן החיד"א כשלא היה הספר בנמצא עוד, גם שם וגם במקום הר' חיים פלאג"י ששינה מהמנהג הקדום בעירו. ואילו היה ראה הר' חיים פלאג"י שלא בא האיסור מקבלת מהרח"ו כלל, אפשר שגם הוא לא היה משנה מנהג מקומו. וגם חפשתי ומצאתי שלא הביא החיד"א מספר זה טור [אודם] פטדה בשום מקום (אף שהביא כמה פעמים מחלק הראשון של מקו"ח על הלכות טו"ת, שהיו החלקים

נדפסים זה לבר וזה לבר). ומקורו שהביא לאסור הנחת תפילין בכל ע"ש במחבר"ר הוא "גורי האר"י" והוא המהר"ם פאפירש כמש"כ שם בסי' כ"ה אות ט"ז. וכן שאר הגאונים הנ"ל לא הביאו משם הר' חיים הכהן במנין ובנין המתירים והמחייבים. ומי יודע אילו היה להם ספרו זה איך היו פוסקים גם בכל ע"ש! וכ"ת שהמנהגים בס"ד הוקבעו, גם כן מנהגינו הלא ראינו שיסודתו בהררי קודש ובס"ד קבעוהו.

ויותר ממה שכתוב כאן, בספר צדק ושלום סי' כ"ד שאל הר' גלאנטי מדמשק לר' אליהו משען מאר"ץ אודות הנחת תפילין בעשרה בטבת שחל להיות בע"ש, וכן בכל ע"ש שאל להבין טעמו אע"פ שסבר דלהלכה שוא"ת עדיף. [ומשמע מדברי תשובת הרא"ם שגם בזמנו לא היה נהוג איסור הנחת תפילין בכל ע"ש באר"ץ, שכתב באות ד' אחר שדחה טעם הר"ר גלאנטי לאסור וז"ל "אם כן צריכים אנו לידע ולהודיע מה טעם אין להניח תפילין במנחת ערב שבת קודש, כי כן ראיתי נוהגים בקהל חסידים במדדש בית אל"] ושם נאמר "ושאלתי את פי רבין חסידא ז"ל והשיב לי בקצור בשביל הכתר". ואחר קצת אריכות הסביר הדבר ע"פ ספר תורת חכם דף ק"ל: ששם פירש דברי המהרח"ו בדרוש דעש"ק דיש קצת דמיון מע"ש למוסף ר"ח בענין הכתר, עכת"ד. וא"כ, מלבד דלא היה להם ספר "טור פטדה", גם כל טעם הנהגתם אינו כלול במקורו כלל, שאין זה כוונת המהרח"ו וכמ"ש תלמידו, והוא פלאי.

ואין אנו באים בנידון דידן להכריע על כל ע"ש, וגם לא להורות לקהילות אחרות. מ"מ לקהילתנו, קהילת הרר"ח חיים הכהן, קהילה שמניחים בעיוה"כ ואינם מקפידים, קהילה שכבר נהג והורה ראשיהון הרר"י קצין והר"ר ברוך בן חיים בזה- כשחל עשרה בטבת בע"ש, האין נעשה כנגד כל זה וכנגד מה דעמא דבר (שהוא הכרעה והלכה מפורשת בהש"ס בציור כה"ג) ולבטל ולעזוב האפשרות לקבל הארות נפלאות וקדושה נוראה?

ועוד, גלוי וידוע לפניך שלשנות המנהג ובפרט באמריק"א הוא סכנה גדולה להקהילה, שאם נסתם אחד מהם או אם נפתח אחד מהם פתחון פיה לאנשי בליעל הבודים מלבותם הלכות מוזרות ורוצים לעקור מנהגים קדמונים, שאי אפשר לנו לקיים אפילו שעה אחת. ואפשר שגם המהר"ח פלאג"י וגם כל הני רבוותא יודו לזה, שלא הכריעו שלא להניחם גם בכל ע"ש אלא מספק, ורק אמרוהו משום דשב וא"ת עדיף.

מפני כל זה דחזיתיה ודבארתי'ה הלא ראינו דאין לנו לעקור מה שכבר נהגנו פה, ויש לנו להניח תפילין ב"י טבת שח"ל בע"ש. והמוציא מחבירו עליו הראיה, וחזקת המנהג והפסק במקומו עומדת, והנ"ח להם לישראל. ויהי רצון שנשמח בחג העשירי עלי עשור. אליהו בן עזרא אשכנזי ס"ט